

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7143/2542

นายอิดดารีสหรือนอิดดารีส มุลทรัพย์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 18

การกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นต้องปฏิบัติตาม มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่ง กำหนดเงินค่าทดแทนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ ต้องเวนคืนไว้ในมาตรา 18 (1) และกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนไว้ในมาตรา 18 (2) แยกประเภทกัน ดังนั้น การคิดค่าทดแทนสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ถูก เวนคืนแยกจากกันจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็น ดึกแถว ๔ ชั้น ซึ่งถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา - อารณรังค์ คณะ กรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ตารางวาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนโครงสร้างดึกแถว ๔ ชั้น ๑๑ คูหา เป็นเงิน ๖,๙๐๕,๓๑๓.๒๗ บาท ประตุเหล็กม้วนเป็นเงิน ๒๘,๓๘๘.๔๗ บาท และส่วนตกแต่งต่อ เดิมปรับปรุงภายในดึกแถวเป็นเงิน ๔,๑๑๕,๒๗๗.๒๓ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้ง

สิ้น ๑๙,๗๔๘,๙๑๘.๙๑ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามท้องตลาดมาก นอกจากนี้ โจทก์ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้เช่าตึกแถว เนื่องจากถูกเวนคืนในขณะที่ยังไม่ครบสัญญาเช่า โจทก์อุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มต่อจำเลยที่ ๒ แต่ยังไม่ได้รับผลการวินิจฉัย ที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าวมีราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๑ คูหา เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งสองต้องเพิ่มเงินค่าทดแทนให้โจทก์อีก ๓๙,๔๑๘,๔๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มจำนวน ๓๙,๔๑๘,๔๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินนับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การกำหนดเงินค่าทดแทนแก่โจทก์จึงถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ เพราะมิใช่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทน หากมีสิทธิได้รับก็ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖.๕ ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า การคิดค่าทดแทนสำหรับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินต้องคิดรวมกันจึงจะเป็นธรรมหากคิดแยกกันโจทก์ขอค่า ทดแทนเพิ่มสำหรับที่ดินเป็นตารางวาละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และสำหรับตึกแถวขอค่า ทดแทนคูหาละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กับขอให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงิน ๔,๑๖๕,๓๑๘.๓๕ บาท ซึ่งโจทก์จ่ายให้ผู้เช่าตึกแถวไปคืนให้โจทก์ด้วย ส่วนจำเลยทั้งสองฎีกาว่าโจทก์ ได้รับประโยชน์จากที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้น และโจทก์เป็นฝ่ายกล่าว อ้างแต่ไม่สามารถนำสืบได้ว่าที่ดินของโจทก์มีราคาสูงตามฟ้อง ค่าทดแทนที่จำเลย กำหนดให้ตารางวาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ย จากจำเลยทั้งสอง ทั้งการคิดดอกเบี้ยต้องคิดนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวาง เงินค่าทดแทน เห็นว่า การกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้น ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดเงินค่าทดแทนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง ที่ดินที่ต้องเวนคืนไว้ในมาตรา ๑๘ (๑) และกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของโรง เรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนไว้ใน มาตรา ๑๘ (๒) แยกประเภทกัน ดังนั้น การคิดค่าทดแทนสำหรับที่ดินและสิ่งปลูก สร้างในที่ดินที่ถูกเวนคืนแยกจากกันจึงชอบแล้ว?

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มแก่ โจทก์ ๕๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝาก ประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์.

(ศุภชัย ภู่งาม-สมบัติ เดียววิศเรศ-วุฒินันท์ สุขสว่าง)

ศาลแพ่ง - นายชวลิต ยงพาณิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายนันทชัย เพียรสนอง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------